

[2] 경매물건 기록열람 및 경매기일대책 수립 불철저

- 「인수채권정리업무규정」 제7조에 따르면 인수채권을 인수하였을 때에는 지체 없이 경매·소송사건의 법률상 대리인 신고 및 기록열람 등을 하도록 되어 있고
 - 같은 규정 제47조에 따르면 매각기일통지서를 접수하였을 때에는 경매절차상 이해관계인에 대한 기일통지서의 송달여부를 확인하고, 담보물건별 최저매각가격, 부동산의 현상(現狀), 점유관계, 임차금 또는 보증금의 수액(數額), 선순위 채권, 조세공과금 등을 조사하여 경매기일대책을 수립하도록 되어 있으며
 - 「인수채권담보물건유입요강」 제6조 및 제7조에 따르면 금차 최저매각예정가격이 유입기준가격보다 낮을 경우 입찰에 참가하도록 되어 있음
 - △ 따라서, 채권을 인수한 때에는 경매물건 기록열람을 통해 선순위 채권을 파악하고, 입찰 참가여부를 검토하기 위한 경매기일대책을 수립하여 채권 정리에 따른 손실 발생을 방지하고 적절한 처분이익을 도모하여야 함
- 그런데 서울서부지역본부 소관 인수 담보물건 29건에 대한 경매 기록열람 등 관리 실태를 점검한 결과

- 2018. 11. 29. 인수한 채무자 ○○○ 채권(△△△산림조합-2018-XX)의 경우 채권 인계 금융회사인 △△△산림조합이 공사에 채권을 양도하기 이전에 담보물에 대한 경매신청(○○○○지방법원 2018타경 XXX)을 하였고 공사가 인수한 이후 2019. 5. 15. 매각기일이 결정되었으나 2019. 6. 10. 감사일 현재까지 기록열람을 하지 않는 등
- [표 2]과 같이 총 7건의 담보부채권 경매에 대하여 기록열람을 실시하지 않았음

[표 2] 경매물건 기록열람 미실시 현황

순 번	인수일	금융기관	차주 번호	차주명	사건번호	경매개시 결정일	진행 현황
--------	-----	------	----------	-----	------	-------------	----------

“기재 생략”

-
- 또한, 2013. 10. 25. 인수한 채무자 ○○○ 채권(△△은행-2013-XX)의 경우 2017. 8. 7. 경매개시 결정 이후 총 2회 매각기일이 지정(2018. 3. 7., 2018. 4. 11.) 되었으나, 경매기일대책을 1회만 수립하였고

- 2018. 12. 28. 인수한 채무자 ○○○ 채권(▽▽은행-2018-XX)의 경우
2018. 12. 19 경매개시결정 이후 1차 매각기일(2019. 5. 15.), 2차
매각기일(2019. 6. 19.)이 지정되었는데도 매각기일 대책을 수립
하지 않았으며, 2차 매각기일 매각예정금액 180백만 원을 감안
하면 매입대금 195백만 원 대비 15백만 원 손실이 우려되는
상황인데도 매각기일 대책을 수립하지 않는 등

△ [표 3]와 같이 총 14건의 인수 담보채권 경매에 대하여 매각
기일이 지정된 총 27회 중 6회만 경매기일대책을 수립하고
나머지 21회는 수립하지 않은 사실이 있음

(단위 : 회)

“기재 생략”

----- 【조치할 사항】 -----

- ◇ 서울서부지역본부장은 인수 담보채권의 담보물 경매와 관련하여 경매 기록열람 및 경매기일대책 수립 등 채권관리 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)